

[5] 개인회생절차 종결된 바뀐드림론 대위변제 채권 관리 부적정

- 「신용회복지원 관련 사무위탁 요강」 제4조(사무위탁 대상채권)에 따르면 국민행복기금이 보유한 채권은 수탁회사(이하 'CA사'라고 함)에 사무를 위탁 하는 것을 원칙으로 하되 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따라 개인회생절차 개시결정 또는 파산·면책이 확정된 경우에는 제외한다고 되어 있음
 - 따라서, 바뀐드림론 신용보증에 따른 대위변제 채권에 대하여 개인회생 신청이 기각되거나 폐지된 때에는 즉시 CA사에 사무를 위탁하여 관리하여야 함
 - 한편, 「채무자의 회생 및 파산에 관한 법률」 제611조(변제계획의 내용) 및 제624조(면책결정)에 따르면 채무자가 3년(2017. 12. 12. 법률 개정 전에는 5년) 동안 변제계획에 따른 변제를 완료한 때에는 당사자의 신청에 의하거나 법원 직권으로 면책결정을 한다고 되어 있고
 - 「국민행복기금 수탁 구상채권등 상각처리요강」 제3조(상각대상 채권) 및 제4조(상각 시기)에 따르면 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 법원의 면책결정에 의해 회수불능으로 확정된 채권은 그 사유가 발생한 날이 속하는 사업연도에 상각 처리하여야 한다고 되어 있음
 - 따라서, 개인회생사건의 변제계획에 따라 면책 결정 여부를 확인하여 면책 결정이 확인된 채권은 해당 사업연도에 상각 처리하는 것이 타당함

☐ 그런데, 감사대상기간 동안 가계자활지원부에서 개인회생 중인 바뀌드림론 대위변제 채권에 대한 관리 실태를 점검한 결과

i) 개인회생 기각 또는 폐지 채권 CA사 위탁 관리 부적정

○ 채무자 ○○○(CIF△△△△△△△) 관련 개인회생사건(□□지방법원 △△△△개회▲▲▲▲▲)은 2016. ★. ★. 기각되었는데도 CA사에 위탁하여 관리하지 않고 그대로 두고 있다가 감사실에서 자료제출을 요구하자 2년 7개월이 지난 2018. 10. 23. 에서야 CA사에 위탁하는 등

- [표 9]와 같이 총 14명의 개인회생사건이 기각되었는데도 길게는 2년 7개월, 짧게는 7개월 동안 CA사에 위탁을 지연하였고

[표 9] 개인회생사건 기각 후 CA사 지연하여 위탁한 명세

(단위 : 일)

순번	이름	CIF번호	개인회생 사건번호	기각일	CA사 위탁일	지연기간
----	----	-------	-----------	-----	---------	------

“ 기재 생략 ”

○ 채무자 ○○○(CIF△△△△△△△) 관련 개인회생사건(□□지방법원 △△△△개회▲▲▲▲▲)은 2014. ★. ★. 폐지되었는데도 CA사에 위탁하여 관리하지 않고 그대로 두고 있다가 감사실에서 자료제출을 요구하자 3년 10개월이 지난 2018. 10. 18. 에서야 CA사에 위탁하는 등

- [표 10]과 같이 총 20명의 개인회생사건이 폐지되었는데도 길게는 3년 10개월, 짧게는 4개월 동안 CA사에 위탁을 지연하였음

[표 10] 개인회생사건 폐지 후 CA사 지연하여 위탁한 명세

(단위 : 일)

순번	이름	CIF번호	개인회생 사건번호	폐지일	CA사 위탁일	지연기간
----	----	-------	-----------	-----	---------	------

“ 기재 생략 ”

ii) 면책결정된 개인회생 채권 상각 처리 부적정

○ 채무자 ○○○(CIF△△△△△△△) 관련 개인회생사건(□□지방법원 △△△△개회▲▲▲▲▲)은 2017. ★. ★. 면책결정 되었는에도 2017년도에 상각하지 않고 개인회생 중인 채권으로 전산 관리하는 등

- [표 11] 및 [별표 2]와 같이 총 221건의 개인회생사건이 2017년도에 면책결정¹⁷⁾되었는에도 2017년도에 상각하지 않고 개인회생 중인 채권으로 관리하고 있음

[표 11] 면책결정된 개인회생사건 현황

(단위 : 건)

개인회생 면책결정 년도	합 계	2017년	2018년
건 수	842	221	621

17) 2017년 이전에 면책결정 된 채권은 없었음

【조치할 사항】

- ◇ 가계자활지원부장은 바뀐드림론 신용보증에 따른 대위변제 채권에 대하여 개인회생 신청이 기각되거나 폐지된 때에는 즉시 CA사에 사무를 위탁하고
- 2017년도에 면책결정된 개인회생사건 관련 채권 221건을 상각하는 등 관련 업무를 철저히 하고 직원 직무교육을 실시하시기 바람. (시정)

[별 표 2]

2017년에 면책결정된 개인회생 사건 명세

순번	이름	CIF번호	개인회생 사건번호	면책결정일
----	----	-------	-----------	-------

“ 기재 생략 ”